
Od: Lukáš Blažej
Odesláno: čtvrtek 20. srpna 2020 20:00
Komu: e-podateln@mesto-kadan.cz
Předmět: Žádost o informace

Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujících informací vztahujících se k veřejné zakázce *Zpracování auditu a implementace výstupů z auditu v souvislosti GDPR*:

- 1) Nabídky firem obeslaných dle usnesení rady č. 148/2018,
- 2) protokol z hodnocení, na základě kterého bylo rozhodnuto o výběru vítězného dodavatele,
- 3) všechny dosavadní předávací protokoly díla,
- 4) všechny dosavadní faktury.

Informace poskytněte elektronicky na e-mail

nebo do datové schránky

S pozdravem
Lukáš Blažej



Městský úřad Kadaň

Tajemník úřadu

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 21.8.2020

ČJ: MUKK/33078/2020

SP. A SKART. ZN.: 51.3/V/10

Pan

Lukáš Blažej

VYŘIZUJE: Jiřina Ševčíková

TEL: 474 319 506-7

E-MAIL: jirina.sevcikova@mesto-kadan.cz

DATUM: 26.8.2020

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane Blažej,

v souvislosti s vaší žádostí ze dne 21.8.2020 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a v souladu s § 17 uvedeného zákona požaduji úhradu nákladů, související s pořízením skenu originálů a mimořádně rozsáhlým vyhledáváním ve výši **854,- Kč**.

Výše požadovaných nákladů je v souladu se sazebníkem úhrad za poskytování informací, uveřejněném na našich webových stránkách www.mesto-kadan.cz.

Vyčíslení nákladů:

- Mimořádné rozsáhlé vyhledávání (spis roku 2018 již byl předán do archivu)
Cena za každou započatou hodinu činí á 200,- Kč dle sazebníku čl. IV odst. 1
Doba vyhledávání - 1 hod. 45 min.

Celkem – 400,- Kč

- Skenování nabídek firem, které byly usnesením č. 148/2018 obeslány a které podaly nabídku do veřejné zakázky
Cena za jednu stranu dle sazebníku činí 2,-Kč/A4 dle sazebníku čl. I odst. 5

BDO Audit, s.r.o.....	19 stran á 2,-Kč.....	38,- Kč
Equica, a.s.....	50 stran á 2,-Kč.....	100,- Kč
Josef Kolařík.....	26 stran á 2,-Kč.....	52,- Kč
DEVELOP MOST, s.r.o.....	31 stran á 2,-Kč.....	62,- Kč
AutoCont CZ, a.s.....	52 stran á 2,-Kč.....	104,- Kč

Celkem – 356,- Kč

- Skenování hodnotících tabulek, faktur, předávacích protokolů
Cena za jednu stranu dle sazebníku činí 2,-Kč/A4 dle sazebníku čl. I odst. 5

Hodnotící tabulka.....5 stran á 2,- Kč.....10,- Kč
Faktury.....28 stran á 2,- Kč.....56,- Kč
Předávací protokoly.....16 stran á 2,- Kč.....32,- Kč

Celkem – 98,- Kč

Z výše uvedených důvodů vám byla vyčíslena úhrada nákladů, částku **854,- Kč** zašlete na účet města nejpozději v termínu dle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb.,
č.ú. 19-1725441/0100, VS

Poučení:

Proti požadavku úhrady nákladů za poskytnutí informací můžete podle § 16^a odst. 1 písm. d) podat stížnost.

Stížnost se podává u povinného subjektu, a to do 30 dnů ode dne doručení oznámení o úhradě nákladů tj. od 26.8.2020.

Nadřízený orgán, která řeší stížnost, je Krajský úřad Ústeckého kraje.

S pozdravem

„otisk úředního razítka“

Ing. Zdeněk Vaško, v.r.
tajemník úřadu

Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

I. Náklady na pořízení kopií

1. za pořízení černobílé kopie či tisku na tiskárně ve formátu A4:

jednostranná 3,- Kč

oboustranná 4,- Kč

2. za pořízení černobílé kopie či tisku na kopírce ve formátu A3:

jednostranná 4,- Kč

oboustranná 8,- Kč

3. za pořízení barevné kopie či tisku na tiskárně ve formátu A4:

jednostranná 18,- Kč

oboustranná 34,- Kč

4. za pořízení barevné kopie či tisku na kopírce ve formátu A3:

jednostranná 36,- Kč

oboustranná 70,- Kč

5. za pořízení elektronické kopie (skenování):

jednostranná 2,- Kč

oboustranná 4,- Kč

6. Za poskytnutí kopie nebo tisku v jiném formátu nebo barvě bude účtována skutečná cena za pořízení kopie u komerčního poskytovatele kopírovacích služeb, kterou město za pořízení kopie nebo tisku bude u tohoto poskytovatele povinna uhradit.

7. V případě informací obsažených v publikacích či tiskovinách vydávaných městem se výše úhrady stanoví ve výši ceny za příslušný výtisk, poskytuje-li se informace formou prodeje tohoto výtisku.

II. Náklady na opatření technických nosičů dat

1. CD 20,- Kč / ks

2. DVD 20,- Kč / ks

3. jiný technický nosič dat - dle pořizovací ceny

4. pokud žadatel poskytne vlastní technický nosič dat, na který bude možné požadované informace zaznamenat, nebude úhrada tohoto nákladu uplatňována.

III. Náklady na odeslání informací žadateli

1. Náklady na poštovní služby budou vyčísleny dle platného sazebníku České pošty, s. p. Náklady na balné účtovány nebudou.
2. V případě osobního odběru požadovaných informací či v případě zaslání e-mailovou poštou či datovou schránkou nebude úhrada nákladů na odeslání informací žadateli uplatňována.

IV. Náklady na mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací

1. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledávání informací se stanoví sazba úhrady za každou i započatou hodinu vyhledávání jedním pracovníkem ve výši 200,-,- Kč. V případě mimořádně rozsáhlého vyhledání informací více pracovníky bude úhrada dána součtem částek připadajících na každého pracovníka.
2. Za mimořádně rozsáhlé vyhledávání informací je považováno zejména hledání dokumentů pro podání informace v časovém limitu delším než 30 minut nebo vyhledání podkladů či dokumentů pro podání informací.
3. Vzniknou-li při mimořádně rozsáhlém vyhledávání informací jiné osobní náklady (např. náklady na jízdné apod.), budou tyto účtovány na základě individuální kalkulace.

V. Ostatní ustanovení

1. Celková výše úhrady je dána součtem jednotlivých nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.
2. Z důvodů hodných zvláštního zřetele může starosta města od úhrady nákladů zcela nebo zčásti upustit na základě žádosti žadatele.
3. Žadatel může úhradu provést v hotovosti v pokladně Městského úřadu v Kadani v úředních hodinách nebo převodem či složenkou na bankovní účet města: Komerční banka a.s., expozitura Kadaň, číslo účtu: 19-1725441/0100 (příjmový účet). Při platbě se musí uvést vždy variabilní symbol. Pokud není uveden, nelze platbu identifikovat. Variabilní symbol bude žadateli sdělen s informací o celkové výši úhrady nákladů.

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1
432 01 Kadaň

Ke sp. zn. 51.3/V/10

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Sdělením ze dne 26. 8. 2020, č. j. MUKK/33078/2020, podmínil povinný subjekt poskytnutí informací uhrazením částky 854 Kč. Proti tomuto sdělení podávám stížnost.

Dle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: „*Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.*“

Většinu částky požaduje povinný subjekt za skenování. Skenováním však žádné náklady nevznikají. Navíc je nepravděpodobné, že by bylo nutné skenovat všechny dokumenty, neboť přinejmenším částí by měl povinný subjekt disponovat v elektronické podobě.

400 Kč požaduje povinný subjekt za 1 hodinu 45 minut mimořádně rozsáhlého vyhledávání. Nedomnívám se, že by informace bylo vůbec nutno vyhledávat, neboť jde o stále realizovanou veřejnou zakázku a všechny dokumenty byly jasně identifikované a navzájem související. Nicméně i kdyby povinný subjekt skutečně strávil 1 hodinu 45 minut vyhledáváním, v kontextu činnosti města by nešlo ani o rozsáhlé vyhledávání, natož mimořádně rozsáhlé. Navíc není zřejmé, jak částka 3,8 Kč za minutu jakéhokoliv vyhledávání souvisí se skutečnými náklady povinného subjektu.

Z výše uvedených důvodů navrhuji snížit požadovanou úhradu na 0 Kč.

V Ústí nad Labem dne 26. 8. 2020

Lukáš Blažej

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
odbor legislativně-právní

Datum: 14. 9. 2020
Číslo jednací: KUUK/141028/2020
Spisová značka: KUUK/134031/2020
Vyřizuje/linka: Mgr. Sylva Smutná/220
E-mail: smutna.s@kr-ustecky.cz

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor legislativně-právní, jako nadřízený správní orgán (dále jen „nadřízený správní orgán“) podle § 178 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, Městského úřadu Kadaň k rozhodování o stížnostech podaných podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „InfZ“), ve věci stížnosti žadatele **Lukáše Blažeje**, („žadatel“) ze dne 26. 8. 2020 podané proti výši úhrady, **rozhodl** podle § 16a odst. 7 písm. a) InfZ **takto**;

Městskému úřadu Kadaň se výše úhrady se potvrzuje

Odůvodnění:

I.

Žadatel dne 20. 8. 2020 zaslal prostřednictvím systému datových zpráv žádost a požádal Městský úřad Kadaň (dále jen „povinný subjekt“) o poskytnutí informací dle InfZ. Cit.:

„Na základě zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, žádám o poskytnutí následujících informací vztahujících se k veřejné zakázce Zpracování auditu a implementace výstupů z auditu v souvislosti GDPR:

- 1) Nabídky firem obeslaných dle usnesení rady č. 148/2018,*
- 2) Protokol z hodnocení, na základě kterého bylo rozhodnuto o výběru vítězného dodavatele,*
- 3) Všechny dosavadní předávací protokoly díla,*
- 4) Všechny dosavadní faktury.*

Informace poskytněte elektronicky na e-mail
schránky
konec citace

nebo do datové

Povinný subjekt dopisem ze dne 21. 8. 2020 zaslal shodného dne do datové schránky žadatele oznámení o výši úhrady za poskytnutí informací podle § 17 odst. 3 InfZ pod č. j. MUKK/33078/2020. Oznámil žadateli následující, cit:

Tel.: +420 475 657 111
Fax: +420 475 200 245

Url: www.kr-ustecky.cz
E-mail: urad@kr-ustecky.cz

IČ: 70892156
DIČ: CZ70892156

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
č. ú. 882733379/0800

„...“

Výše požadovaných nákladů je v souladu se sazebníkem úhrad za poskytování informací, uveřejněném a našich webových stránkách www.mesto-kadan.cz.

Vyčíslení nákladů:

Mimořádné rozsáhlé vyhledávání (spis roku 2018 již byl předán do archivu)

Cena za každou započatou hodinu činí á 200 Kč dle sazebníku čl. IV odst. 1

Doba vyhledávání – 1 hod. 45 min.

Skenování nabídek firem, které byly usnesením č. 148/2018 obeslány a které podaly nabídku do veřejné zakázky

Cena za jednu stranu dle sazebníku činí 2,- Kč/A4 dle sazebníku čl. I odst. 5

BDO Audit, s.r.o. 19 stran á 2,- Kč 38,- Kč

Equica, a.s. 50 stran á 2,- Kč 100,- Kč

Josef Kolařík 26 stran á 2,- Kč 52,- Kč

DEVELOP MOST, s.r.o. ... 31 stran á 2,- Kč 62,- Kč

AutoCont CZ, a.s. 52 stran á 2,- Kč 104,- Kč

Celkem – 356,- Kč

Skenování hodnotících tabulek, faktur, předávacích protokolů

Cena za jednu stranu dle sazebníku činí 2,- Kč/A4 dle sazebníku čl. I odst. 5

Hodnotící tabulka 5 stran á 2,- Kč 10,- Kč

Faktury 28 stran á 2,- Kč 56,- Kč

Předávací protokoly 16 stran á 2,- Kč 32,- Kč

Celkem – 98,- Kč

Z výše uvedených důvodů vám byla vyčíslena úhrada nákladů, částku 854,- Kč zašlete na účet města nejpozději v termínu dle § 17 odst. 5 zákona č. 106/1999 Sb., č.ú. 19-1725441/0100, VS

Povinný subjekt v poučení uvedl, že proti rozhodnutí lze podle § 16a InfZ podat stížnost, čímž povinný subjekt splnil povinnost poučit žadatele o opravném prostředku.

Žadatel si podal proti výši požadované úhrady **stížnost ze dne 26. 8. 2020**, doručené dne 26. 8. 2020 do datové schránky povinného subjektu. Uvedl, cit.:

„Sdělením ze dne 26. 8. 2020, č. j. MUKK/33078/2020, podmínil povinný subjekt poskytnutí informací uhrazením částky 854,- Kč. Proti tomuto sdělení podávám stížnost.

Dle § 17 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím: „Povinné subjekty jsou v souvislosti s poskytováním informací oprávněny žádat úhradu ve výši, která nesmí přesáhnout náklady spojené s pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a s odesláním informací žadateli. Povinný subjekt může vyžádat i úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací.“

Většinu částky požaduje povinný subjekt za skenování. Skenováním však žádné náklady nevznikají. Navíc je nepravděpodobné, že by bylo nutné skenovat všechny dokumenty, neboť přinejmenším částí by měl povinný subjekt disponovat v elektronické podobě.“

400 Kč požaduje povinný subjekt za 1 hodinu 45 minut mimořádně rozsáhlého vyhledávání. Nedomnívám se, že by informace bylo vůbec nutno vyhledávat, neboť de o stále realizovanou veřejnou zakázku a všechny dokumenty byly jasně identifikované a navzájem související. Nicméně i kdyby povinný subjekt skutečně strávil 1 hodinu 45 minut vyhledáváním, v kontextu činnosti města by nešlo ani o rozsáhlé vyhledávání, natož mimořádně rozsáhlé. Navíc není zřejmé, jak částka 3,8 Kč za minutu jakéhokoliv vyhledávání souvisí se skutečnými náklady povinného subjektu.

Z výše uvedených důvodů navrhuji snížit požadovanou úhradu na 0 Kč."

Povinný subjekt předal spisový materiál spolu s předkládací zprávou nadřízenému správnímu orgánu dne 31. 8. 2020, č. j. KUUK/134031/2020 a to v listinné podobě.

II.

Nadřízený správní orgán posoudil předmětnou stížnost proti výši úhrady a rozhodl jak výše uvedeno z následujících důvodů.

Nadřízený správní orgán přezkoumal oznámení povinného subjektu o výši úhrady za poskytnutí informací a konstatuje, že povinný subjekt požaduje jednak úhradu za mimořádně rozsáhlé vyhledání informací a pak úhradu za skenování dokumentů. Celková výše nákladů tak činí 854 Kč.

Nadřízený správní orgán považuje mimořádně rozsáhlé vyhledávání za přiměřenou dobu na vyhledávání informací v archivu povinného subjektu. Informace byly dále povinným subjektem „pročítány“, zdali neobsahují zákonem chráněné údaje, což se dle komentáře JUDr. Adama Furka považuje za úkon, který lze zahrnout pod pojem vyhledání informace ve vazbě na poskytování elektronických kopií dokumentů.

Komentář od autorů JUDr. Adam Furek a kol. – Zákon o svobodném přístupu k informacím s komentářem, C.H.Beck, 2016, k této problematice – obecný výklad k mimořádně rozsáhlé vyhledání informací - uvádí, cit.:

*4. [Které úkony lze zahrnout pod pojem vyhledání informace ve vazbě na poskytování kopií dokumentů] Pokud žadatel v žádosti požadoval vydání konkrétních dokumentů (jejich kopií), lze pod pojem vyhledání informace podřadit dobu strávenou fyzickým shromážděním těchto dokumentů pracovníky povinného subjektu, nikoli však i dobu samotného zjišťování, kde jsou tyto dokumenty uloženy, neboť v takovém případě by vnitřní organizace spisové služby povinného subjektu (ukládání dokumentů) šla k tíži žadatele (zjednodušeně řečeno by platilo, že čím složitější systém, tím vyšší úhrada nákladů by povinnému subjektu náležela). Pokud žadatel v žádosti požadované informace specifikoval „obecně“ jejich předmětem a nikoli konkrétními dokumenty, pak by jako součást vyhledávání informace bylo možné zahrnout dobu spojenou s identifikací dokumentů, v nichž jsou požadované informace zaznamenány (srov. definice pojmu informace, obsažená v § 3 odst. 3) i čas strávený jejich fyzickým shromažďováním, nikoli však, stejně jako v předchozím případě, samotný čas strávený zjišťováním, kde jsou tyto dokumenty fyzicky uloženy. **V obou situacích pak bude možné zahrnout do vyhledávání i dobu spojenou s „pročítáním“ dokumentů a vyhledáváním chráněných informací, které v nich budou, resp. mohou být uvedeny** [srov. rozsudek NSS č. j. 5 As 76/2014-23 (3109/2014 Sb.NSS) a text v předchozím odstavci].“*

Nadřízený správní orgán k požadavku úhrady za skenování dokumentů uvádí, že veřejná zakázka povinného subjektu „Zpracování auditu a implementace výstupů z auditu v souvislosti GDPR“ byla veřejnou zakázkou malého rozsahu, kdy se mohou nabídky podávat jak v elektronické i listinné podobě (zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných

zakázek). Nadřízený správní orgán z usnesení Rady č. 148/2018 vyhledal, že povinný subjekt obeslal více subjektů k podání námitek. U subjektů, které podaly nabídku v jiné, než elektronické podobě, povinný subjekt provedl elektronickou podobu, tak jak žadatel požadoval. Povinný subjekt vyčíslil náklady za skenování dle sazebníku čl. I odst. 5.

Ze shora uvedených důvodů povinný subjekt rozhodl tak, jak je ve výrokové části tohoto rozhodnutí uvedeno.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není přípustné odvolání.

- otisk úředního razítka -

Mgr. Sylva Smutná
samostatný referent
oddělení legislativní
odbor legislativně-právní

ROZDĚLOVNÍK:

Městský úřad Kadaň
Mírové náměstí 1
432 01 Kadaň
ID DS: uaybdrx

Lukáš Blažej



Městský úřad Kadaň

Tajemník úřadu

Mírové náměstí 1, 432 01 Kadaň

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE: 21.8.2020

ČJ: MUKK/39645/2020

SP. A SKART. ZN.: 51.3/V/10

Pan

Lukáš Blažej

VYŘIZUJE: Jiřina Ševčíková

TEL: 474 319 506-7

E-MAIL: jirina.sevcikova@mesto-kadan.cz

DATUM: 7.10.2020

Sdělení k žádosti o poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážený pane Blažej,

v souvislosti s vaší žádostí ze dne 21.8.2020 o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a v souladu s tím, že jste uhradil požadovanou výši nákladů, Vám v přílohách zasílám požadované informace.

S pozdravem

„otisk úředního razítka“

Ing. Zdeněk Vaško, v.r.
tajemník úřadu

Přílohy: 12 x

Z důvodu velkého objemu dat výše uvedených příloh, je možnost nahlédnutí osobně do těchto příloh na sekretariátu tajemníka Městského úřadu v Kadani, Mírové náměstí 1, kancelář č. 1